

특정감사

감 사 보 고 서

- 수의계약 운영 실태 -

2025. 11.

**한국산업단지공단
감사실**

■ ■ 목 차 ■ ■

I. 감사실시 개요	1
II. 공단 수의계약 현황	3
III. 감사결과	5
1. 감사결과 총괄	5
2. 처분요구사항	6
(1) 국외출장 대행 사업자 선정 업무 부적정(주의, 통보)	7
(2) 수의계약 체결 절차 위반(주의)	13
(3) 중소기업자 간 경쟁제품의 직접생산 미확인(주의, 통보)	16
(4) 부정당업자와 수의계약(주의, 통보)	20
(5) 무자격 시공자와 공사계약 체결(주의)	23

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

한국산업단지공단(이하 “공단”이라 한다) 감사실은 수의계약 체결, 이행 및 사후관리 등을 점검, 불합리한 계약관행과 반복 발생하는 지적사항을 개선하는 등 수의계약의 공정성과 투명성을 제고하기 위해 2025년 연간 감사계획에 반영하고 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 공단이 최근 2023년 이후 체결한 계약 중 공개경쟁 형태가 아닌 수의계약을 대상으로 그 적정성을 점검하는 데 중점을 두었다.

수의계약을 할 수 있는 사유

대분류	세부 사유
경쟁에 부칠 수 없거나 경쟁시 계약 목적달성이 곤란	천재·지변, 감염병 예방, 비상재해, 국가안전보장, 군용규격물자 제조·구매 등
경쟁불성립	하자책임 구분 곤란 등으로 직전 또는 현재의 시공자와 계약, 접적지역 등 특수지역에서 행하는 공사, 특허공법·신기술 적용 공사 등
중소기업자 직접생산 제품 제조·구매	성능인증제품, 품질인증 소프트웨어, 인증 신제품, 우수조달물품, 우수조달 공동상표물품 등
국가유공자, 장애인단체와의 물품·용역계약	국가유공자 자활집단촌의 복지공장, 상이를 입은 국가유공자들로 구성된 단체, 중증장애인 생산품 생산시설, 사회복지법인 등
기타 경쟁이 비효율적인 경우	소액수의계약, 재외공관 사용물품 현지구매, 방산물자, 국가 위탁·대행사업, 다른 국가기관·지자체와 계약, 혁신제품 등
재공고입찰	재공고입찰 결과 입찰자가 없거나 1인 뿐이어서 입찰이 성립하지 않거나 낙찰자가 없는 경우 등
계약해제·해지	낙찰자가 계약상 의무를 이행하지 않아 계약을 해제·해지한 경우

자료: (감사원)「공공계약 실무가이드」

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서, 「지방행정 인허가 데이터」 등 5개 정부 시스템을 활용하여 업종 등록정보와 계약상대자 정보 등을 확인하였으며, 2025. 8. 1. 부터 2025. 8. 15. 사이에 15일간 감사인원 5명을 투입하여 실지감사를 하였다.

실지감사 과정에 활용한 정부 시스템

□ 「지방행정 인허가 데이터」(localdata.go.kr)

- 주관: 행정안전부, 운영: 한국지역정보개발원
- 업종 등록정보를 비롯한 전국 지자체의 195종의 인허가 데이터를 제공

□ 「공공구매종합정보망」(smpp.go.kr)

- 주관: 중소벤처기업부, 운영: 한국중소벤처기업유통원
- 직접생산확인증명서를 비롯한 중소기업자간 경쟁제품의 입찰 참가자격 정보 등을 제공

□ 「중소기업현황정보시스템」(sminfo.mss.go.kr)

- 주관: 중소벤처기업부, 운영: KODATA
- 중소기업(소상공인)확인서를 비롯한 중소기업 일반현황 등의 자료를 제공

□ 「나라장터」(g2b.go.kr)

- 주관: 기획재정부, 운영: 조달청
- 국가 공공조달 단일창구이며, 부정당업자 등록 정보 확인 가능

□ 「목록정보시스템」(goods.g2b.go.kr)

- 주관: 기획재정부, 운영: 조달청
- 정부의 물품 분류 기준과 정보를 제공하며, 구매하고자 하는 물품의 식별번호를 확인 가능

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 지적된 사항과 관련하여 질문·답변 과정을 거치는 등 관계부서의 의견 등을 수렴하고, 전체 감사인으로 구성된 감사처분회의를 통하여 처분 수위를 조정한 후 2025. 11. 10. 감사의 결재로 감사결과를 최종 확정하였다.

2. 수의계약 현황

공단은 2023년부터 2025년 2분기까지 [표 1]과 같이 1,708건(계약금액 27,594백만 원)의 수의계약을 체결하였고, 그 중 ‘추정가격 5백만 원 이상¹⁾’의 수의계약은 877건(25,290백만 원)으로 전체 수의계약 금액의 91.6%를 차지하고 있다.

[표 1] 공단 수의계약 현황(2023년 ~ 2025년 2분기)

(단위: 건, 백만 원)

구분		계 (A+B+C)	2023년 (A)	2024년 (B)	2025년 2분기 (C)
계 (a+b+c)	건수	1,708	706	687	315
	금액	27,594	8,909	12,041	6,644
500만 원 미만 (건축공고 및 수의계약심의 생략) (a)	건수	831	364	328	139
	금액	2,304	1,091	831	382
500만 원 이상 ~ 2,000만 원 이하 (공단 홈페이지 건축공고 및 수의계약심의 실시) (b)	건수	731	305	295	131
	금액	11,012	4,530	4,483	1,999
2,000만 원 초과 ^{주)} (조달청 나라장터 건축공고 및 수의계약심의 실시) (c)	건수	146	37	64	45
	금액	14,278	3,288	6,727	4,263

주: 공단 자회사(주□□)와 수의계약한 ‘연간 시설물관리용역’(22,852백만 원, 2건) 제외

자료: MIS 계약대장 재구성

수의계약 체결 사유는 ① 소액계약(83.7%) ② 사회적기업(9.1%) ③ 유찰(6.9%) ④ 긴급복구(0.3%) 순으로, 추정가격 2천만 원 이하 계약이 가장 큰 비중을 차지하고 있다.²⁾

1) 일반적으로 추정가격 5백만 원 이상인 경우, 전산망을 통한 건축공고 후 별도의 수의계약 심의를 받아야함

2) 2025년 3월 공단이 국민권익위원회에 제출한 「수의계약 제도 및 운영현황 조사자료(2022 ~ 2024년)」

Ⅲ. 감사결과

1. 총괄

감사결과 총 8건의 위법·부당사항이 확인되었다.

지적사항 총괄

(단위: 건, 명)

합계			변상	징계	시정(금액)					주의 (인원)	개선	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	제정상 조치금액			소계	추징	감액	환수	기타				
8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	5(12)	-	3	-

감사결과 확인된 문제점은 다음과 같다.

- ① **공개 경쟁계약을 하지 않고 연수·교육 프로그램 참여 방법으로 국외출장 대행업체를 선정(주의, 통보)**
 - 2022 ~ 2025년까지 3회에 걸쳐 ●●협회에 연수·교육 프로그램을 신청하는 방법으로 국외출장 대행용역을 사실상 수의계약(금액 288,982천 원)
- ② **계약부서, 사업부서 분리 제도의 취지와 다르게 지역본부에서 계약업무를 수행(주의)**
 - 2023년 11월 기능적 연계 중심의 조직개편에 따라 500만 원 이상의 계약건은 모두 본사에서 처리하여야 하는데도 지역본부에서 자체 수의계약(계약금액: 15,400,000원) 처리하였고, 그 결과 계약센터에서는 해당 수의계약의 존재를 감사일 현재(2025. 9. 2.)까지 알 수 없게 되어 「계약규정」제13조의3에 따른 수의계약 정보공개를 하지 못함
- ③ **중소기업자간 경쟁제품을 중소기업자가 아닌 자와 수의계약(주의, 통보)**
 - 최저가 금액을 제시하였다는 이유로 대기업인 ▲▲ 주식회사와 중소기업자 간 경쟁 제품인 “홍보영상 제작” 용역을 수의계약(계약금액: 18,700,000원)하여 중소기업자의 판로를 지원하기 위한 경쟁제품 지정 제도의 취지와 다르게 계약업무를 수행
- ④ **부정당업자와 수의계약 체결(주의, 통보)**
 - 수의계약을 체결하기 전에 계약상대자가 입찰참가자격을 제한받고 있는 부정당 업자인지 여부를 확인하지 아니한 채 부정당업자 제재(2024.7.1. ~ 9.30.) 중인 ◎◎ 주식회사와 2024. 7. 12. 수의계약(계약금액: 8,613,000원)을 체결
- ⑤ **무자격 시공업체와 공사계약 체결(주의)**
 - 「건설산업기본법」에 따라, 공사금액이 1,500만 원 이상인 전문공사는 공사내용에 상응하는 업종을 등록한 건설업자에게 도급하도록 되어있는데도 실내건축공사업 면허가 없는 업체와 인테리어공사 수의계약(계약금액: 17,828,030원)을 체결

이에 대하여 관련자에게 주의요구 하거나 관련 문제점을 개선하도록 통보하는 등 5개 사항에 대해 총 8건을 처분요구하였다.

2. 처분요구사항

가. 목차

번호	처분요구 종류	제목	인원(금액)
1	주의요구 · 통보	국외출장 대행 사업자 선정 업무 부적정	-
2	주의요구	수의계약 체결 절차 위반	2
3	주의요구 · 통보	중소기업자 간 경쟁제품의 직접생산 미확인	4
4	주의요구 · 통보	부정당업자와 수의계약 체결	4
5	주의요구	무자격 시공자와 공사계약 체결	2

나. 명세: 별첨

주의요구 · 통보

제 목 국외출장 대행 사업자 선정 업무 부적정
 소 관 부 서 ◇◇실 ☆☆☆팀, ◆◆실 ■■■팀,
 ■■■실 ♥♥♥팀
 조 치 부 서 ◇◇실 ☆☆☆팀, ◆◆실 ■■■팀,
 ■■■실 ♥♥♥팀
 내 용

1. 업무 개요

☆☆팀(구 ★★팀)과 ■■■팀은 [표 1]과 같이 2023년 11월부터 2025년 7월까지 3회에 걸쳐 ●●협회가 제공하는 국외 연수·교육프로그램에 참여하는 방법으로 국외출장(이하 “국외연수 프로그램 출장”이라 한다)을 수행하였다.

[표 1] 국외연수 프로그램 출장 명세

(단위: 천 원)

연번	수행부서	출장명(기간)	방문국가	참여인원	참여비용 ^{주1)}
1	◇◇실 ★★팀 ^{주2)}	산단 재도약을 위한 해외선진사례 벤치마킹 (2023. 11. 20. ~ 11. 29.)	미국	8명	96,107
2	◇◇실 ☆☆팀	산단내 블록단위 구조고도화사업 활성화 및 문화복합재생사업 추진을 위한 국외 사례조사 (2024. 11. 16. ~ 11. 27.)	포르투갈, 스페인	13명	65,875
3	◆◆실 ■■■팀	미래형 산업단지개발 선진사례 벤치마킹 (2025. 6. 28. ~ 7. 5.)	체코, 독일	11명	127,000

주: 1. ●●협회에 연수·교육 프로그램 참여 비용으로 지급한 금액

2. 2024년 ☆☆☆팀으로 부서명 변경

자료: 국외출장 결과보고서, ●●협회에 지급한 MIS 지출 내역

2. 관계법령 및 판단기준

공단은 2014. 10. 14. 국외출장의 투명성과 통일성을 기하기 위하여 「공무수행을 위한 국외출장 운영지침」(이하 “국외출장 운영지침”이라 한다)을 수립하여 운영하고 있다.

국외출장 운영지침 제12조의2(출장대행업체의 선정)에 따르면 업무수행을 위한 국외출장 여행금액 중 대행경비¹⁾가 2천만 원을 초과하는 경우 국외출장 심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)²⁾에서 지급성이 있다고 인정하지 않는 한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 「계약규정」에 따라 공개경쟁입찰 방식으로 대행업체를 선정하도록 되어 있다.

국외출장 대행업체가 제공하는 용역(서비스)은 항공권 구매 및 숙박시설 예약 대행, 여행에 관한 안내, 현지 시설 이용의 알선, 여행자 보험 계약 체결의 대리 등으로 그 사업의 내용이 「관광진흥법」 제3조에 규정된 “여행업³⁾”에 해당하고, 이러한 사업을 경영하려는 자는 같은 법 제4조 제1항에 따라 등록기준⁴⁾을 갖추고 관할 자치단체의 장에게 등록하도록 되어있다.

1) 대행업체에 지급되는 가이드, 인솔, 기획, 통역, 섭외, 차량, 보험, 수수료 등

구분		내용
대행경비		대행업체에 지급되는 가이드, 인솔, 기획, 통역, 섭외, 차량, 보험, 수수료 등
체제비	일비	여행일수에 따라 개인에게 지급
	식비	공동경비에 식비, 숙박비, 교통비가 포함되는 경우 미지급
	숙박비	
교통비		
활동비		출장단의 단장 등에게 당해연도 예산범위 내 지급(체제비의 40% ~ 100%)

- 2) 국외출장의 타당성을 심사하기 위해 국외출장 운영지침 제5조에 따라 설치(기획관리본부장 또는 지역 본부장을 위원장으로 하고 위원장을 포함한 5인 이내로 구성)
- 3) 여행자 또는 운송시설·숙박시설, 그 밖에 여행에 딸리는 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 업을 말하며, 종합 여행업, 국내외여행업, 국내여행업으로 세분됨
- 4) 관광진흥법 시행령 [별표 1] 관광사업의 등록기준(시행령 제5조 관련)에 따르면 국외 여행업을 위해서는 자본금 3천만 원 이상, 사무실의 소유권이나 사용권이 있어야함

따라서 국가계약법 등 관계법령에서 규정하고 있는 수의계약이 허용되는 경우와 국외출장 운영지침의 취지를 종합적으로 고려하면 대행경비(추정가격)가 2천만 원을 초과하는 경우 원칙적으로 「관광진흥법」에 따라 여행업을 등록한 업체를 대상으로 공개 경쟁입찰을 통해 국외출장 대행업체를 결정하여야 하고, [표 2]와 같이 특정업체가 제공하는 국외 연수·교육 프로그램을 이용하는 것이 불가피하거나 특화된 서비스를 제공하는 등의 경우에 한하여 국외연수 프로그램에 참여하는 방식(수의계약)으로 국외출장을 수행하는 것이 타당하다.

[표 2] 국외 연수·교육 프로그램 이용이 타당한 경우^{주1)}

구분	① 특정인의 경험·자격을 필요로 하는가?	② 특정인의 기술·품질을 필요로 하는가?
판단기준 예시	• 협회가 사용자 요청에 의해 일시적으로 개설한 프로그램이 아니고 다년간에 걸쳐 운영 중인가? • 업무를 수행하는데 있어서 법률적·제도적 또는 능력의 측면에서 그 협회가 아니면 수행하기 곤란한가?^{주2)}	• 협회 소속 관련 분야 전문가(교수 등)이 현지에서 특강, 디브리핑 등을 공단에 제공하는가? • 협회가 보유한 현지 기업·기관 POOL을 활용하여, 네트워킹을 공단에 제공한 경우인가?

주: 1. 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 차목: 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역 계약, 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역 계약

2. 용역 수의계약에서 '특정인'의 의미 (기획재정부 질의회신, 회제41301-949, '03.8.22.)

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 [표 1]의 ☆☆팀과 ■■팀이 참여한 3개 국외 연수·교육 프로그램은 국외출장 계획수립 단계에서 담당부서⁵⁾의 요청에 따라 ●●협회가 일시적으로 개설한 것이고, [표 3]과 같이 공개경쟁입찰로 국외출장 대행업체를 선정한 유사한 내용의 국외출장⁶⁾과 비교하여 보았을 때 공단이 제공받은 용역(서비스)의 내용도

5) ★★팀(2024년 ☆☆팀으로 변경), ☆☆팀, ■■팀

크게 차이가 없어 프로그램을 이용하는 것이 불가피한 경우라 보기도 어려울 뿐 아니라, ●●협회는 여행업이 등록되어 있지 않다.

[표 3] 경쟁입찰 사례와 비교

구분	국외 연수·교육 프로그램					경쟁입찰 계약(협상에 의한 계약)				
건명	2025년 ㉔㉔연수					2025년 ㉔㉔용역				
금액	127,000,000원					85,475,400원				
경쟁 업체	단독					주식회사 ○○ 등 7개 여행업 등록업체				
출장 내용	일자	지역	교통편	시간	내용	일자	지역	교통편	시간	내용
	6/28 (토)	인천	-	10:45		6/25 (수)	인천	-	07:30	
		프라하	항공 (KE 969)	16:45			프라하	KE969	16:45	
									10:00	
	6/29 (일)	프라하	전용차량	10:00		6/26 (목)	프라하	전용차량	11:30	
				14:00					14:00	
				10:30		6/27 (금)	프라하	전용차량	10:00	
	6/30 (월)	프라하	전용차량	14:00					14:00	
				16:00		6/28 (토)	올라다 블레슬라프	전용차량	07:00	
				10:00					10:00	
	7/1 (화)	프라하	전용차량	14:00					13:00	
									07:00	
				10:00		6/29 (일)	오스트라바	전용차량	14:00	
	7/2 (수)	프라하	전용차량	07:00					16:00	
		베를린	전용차량	14:00					17:00	
				09:00		6/30 (월)	브루노	전용차량	10:00	
	7/3 (목)	베를린	전용차량	13:00					14:00	
		아르네 부르크	전용차량	16:00					08:30	
		베를린	전용차량	07:00			7/1 (화)	졸린	10:00	
	7/4 (금)	프라하	항공 (KE 970)	13:30				전용차량	14:00	
									16:00	
	7/5 (토)	인천	-	13:10					08:00	
							7/2 (수)	체스키 부데요비체	11:00	
								전용차량	14:00	
								KE970	16:50	
							7/3 (목)	인천	KE970	13:10
용역 내역	항공, 숙박, 식비, 차량, 보험, 가이드, 통역, 인솔자 여비, 기관 섭외비, 기타(생수, 현수막 등), 간담회 비용, 협회 운영비					항공, 숙박, 식비, 차량, 보험, 가이드, 통역, 인솔자 여비, 교육비, 문화체험, 수수료				

자료: 국외출장 결과보고서, 업체 견적서 재구성

그런데도, ☆☆팀과 ■■팀은 ●●협회에 사실상 국외출장 대행용역을 제공하는 연수·교육프로그램 개설을 요청하고 이를 수의계약으로 구매(참여)하는 형식을 빌어 국외출장을 수행함으로써 국외출장 운영지침에

6) 2025. 5월 공공투자팀이 국가계약법에 따라 경쟁입찰을 통해 국외출장 대행업체를 선정한 “2025년 ㉔㉔용역” 으로, 모두 7개 업체가 입찰에 참여함

규정된 공개경쟁입찰을 회피하게 되었고, ●●협회에 수수료 명목의 추가 비용⁷⁾을 지출한 것으로 추정된다.

관계부서 의견 및 검토결과

☆☆팀과 ■■팀은 ●●협회가 제공한 연수·교육 프로그램이 일시적으로 개설되었더라도, 다년간 유사 프로그램을 운영한 협회의 고유한 기술·자격·경험이 프로그램에 투입되었다고 보아야 하고, 이 방법을 선택한 사유로 공개경쟁을 통해 대행업체를 선정할 경우 공단이 직접 고유 목적을 달성하기 위한 연수 커리큘럼 전체를 기획하고 강사 및 현지 기관 섭외를 주도해야 하는 부담이 크기에 업무 효율성과 연수 품질을 확보하기 위한 것이라고 주장한다.

그러나, 해당부서의 국외출장 목적은 산업단지 내 펀드사업을 통한 필요 시설 도입이나 차세대 신규단지 개발을 위한 전략을 수립하는 것이므로 이를 가장 잘 아는 해당부서가 연수 커리큘럼을 기획하고 현지 기관 선정·섭외를 주도하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

또한 계약이행의 전문성·기술성·긴급성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우, 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 공단에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 경쟁입찰 제도인 ‘협상에 의한 계약’을 할 수 있는 것이고, 실제로 ●●협회가 공단에 제공한 연수·교육 프로그램 전적 내역과 유사한 과업내용이 포함된 용역을 경쟁입찰의

7) 「2025년 ㉠㉠교육연수」와 「2023년 ㉠㉠특별연수」 프로그램 전적서에 각각 ●●협회 운영비 9,759,600원과 기획&인솔비 9,900,000원이 포함되어 있음

방법으로 선정한 경우가 2023년부터 2025년 까지 11건 확인되었으며,
●●협회로부터 국외출장 목적과 관련된 특강, 디브리핑 등 전문 교육을 별도
제공받는 등 연수품질이 향상되었다고 불만한 이유도 없으므로 위 주장은
받아들이기 어렵다.

조치할 사항 이사장은

- ① 앞으로 국외출장 대행업체 선정 시 「관광진흥법」 및 국가계약법에 따라
경쟁계약을 통해 국외출장 대행업체를 결정할 수 있는데도 연수·교육
프로그램에 참여하는 방법으로 이를 회피하는 일이 없도록 국외출장 관련
업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)
- ② 연수·교육프로그램을 통한 국외출장에 관한 문제점 등을 향후 국외출장
심사 제도 개선을 위한 참고자료로 활용하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

제 목 수의계약 체결 절차 위반
소 관 부 서 [가]지역본부 혁신기획팀
조 치 부 서 [가]지역본부 혁신기획팀
내 용

1. 업무 개요

[가]지역본부 혁신기획팀(이하 “[가]혁신기획팀”이라 한다)은 2025. 6. 9. 사단법인 ○○융합원과 [가] 국가산업단지 마스터플랜 수립 용역(계약금액: 15,400,000원)을 수의계약으로 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「계약규정」 제13조의2에 따르면 추정가격이 5백만 원 이상, 2천만 원 이하인 용역¹⁾을 수의계약으로 체결하는 경우 사업부서²⁾ 담당직원은 수의계약 심의위원회를 개최하고 그 결과를 첨부하여 계약부서³⁾에 발주를 요청하도록 되어 있다.

한편, 공단은 2023년 11월 기능적 연계 중심의 조직개편을 단행하면서 본사 ▽▽팀 내에 계약관련 업무⁴⁾를 전담하는 조직(이하 “계약센터”라 한다)을 신설하였고, 각 지역본부⁵⁾ 하위 조직인 구 산단혁신팀(2023. 11. 22. 혁신기획팀으로

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목

2) [가]지역본부 혁신기획팀

3) [가]실 ▽▽팀 계약센터

4) 추정가격 500만 원 이상의 계약에 대한 낙찰자 결정, 계약체결, 계약금액 조정, 계약의 해제 또는 해지

5) 13개 지역본부(서울·인천·경기·경북·경남·부산·광주·울산·전북·전남·대구·충청·강원)

변경)에 분장되어 있던 계약업무는 삭제되었으며,⁶⁾ 그 결과 [표 1]과 같이 추정가격 500만 원 이상의 계약업무 처리 담당 부서가 변경되었다.

[표 1] 계약금액별 계약업무 담당부서 현황(추정가격 기준)

구분		조직개편(2023. 11. 22.) 이전	조직개편(2023. 11. 22.) 이후
본사	계약부서 (계약센터)	500만 원 이상(본사) 5억 원 이상(지역본부)	500만 원 이상(본사·지역본부)
	사업부서	500만 원 미만	500만 원 미만
지역	계약부서 (혁신기획팀)	500만 원 이상 5억 원 미만	-
	사업부서	500만 원 미만	500만 원 미만

자료: 공단 「직제규정」, 「직제규정시행세칙」, 「계약규정」

따라서 ㉠㉠혁신기획팀은 2023. 11. 22. 이후 수의계약을 체결하고자 하는 경우 「계약규정」 제13조의2에 따라 계약센터에 발주를 요청하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ㉠㉠혁신기획팀은 “2항”과 같이 계약업무 처리 담당부서가 변경되었다는 사실을 알지 못한 채 「계약규정」 제13조의2에 따라 계약센터에 발주를 요청하지 아니하고 “1항”과 같이 계약체결 업무를 직접 처리하였다.

그 결과 계약센터에서는 해당 수의계약의 존재를 감사일 현재(2025. 9. 2.)까지 알 수 없게되어 「계약규정」 제13조의3⁷⁾에 따른 수의계약 정보공개를 하지 못하게 되었다.

6) 「직제규정시행세칙」 제77차 개정(2023. 11. 22.)

7) 계약담당자는 제13조제1항의 규정에 따라 추정가격이 5백만원 이상 수의계약을 체결한 경우에는 월별 해당 수의계약에 관한 다음 각 호의 사항을 다음 달 말일까지 공단 홈페이지에 공개하여야 한다. (이하 생략) [「계약규정」 제13조의3(수의계약 정보공개)]

관계부서 의견 ☐☐혁신기획팀은 감사결과를 수용하면서 앞으로 계약 업무 추진 시 관련 절차를 반드시 이행하도록 하겠으며, 업무연찬 및 교육 등을 통해 이러한 사례가 발생하지 않도록 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장은 앞으로 계약업무의 투명성을 위한 계약부서, 사업부서, 지출부서 분리 제도의 취지와 다르게 지역본부에서 직접 계약업무를 수행하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

소속부서	직위	직급	성명	현재 소속부서	업무
☐☐지역본부 혁신기획팀	차장	3급	A	좌 동	업무담당자
	팀장	2급	B	☐☐실 ▽▽팀	부서장

주의요구 · 통보

제 목 중소기업자 간 경쟁제품의 직접생산 미확인
 소 관 부 서 ♥♥실 ♣♣팀, ■■실 ▽▽팀
 조 치 부 서 ■■실 ▽▽팀
 내 용

1. 업무 개요

♣♣팀은 ♣♣ 제도 홍보 영상 제작(이하 “홍보영상 제작 용역”이라 한다)을 위해 ▲▲ 주식회사(대표이사: AA)로부터 견적서를 받고 수의계약 심의위원회를 거쳐 2023. 10. 31. ▽▽팀¹⁾에 발주를 요청하였다.

그리고 ▽▽팀은 2023. 11. 2. ▲▲ 주식회사와 홍보영상 제작 용역을 수의계약(계약금액: 18,700,000원)으로 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다) 제6조 제1항에 따르면 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자 간 경쟁 제품(이하 “경쟁제품”이라 한다)으로 지정할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「중소기업자 간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역」(중소벤처기업부 고시)에 따르면 공공기관 홍보용 동영상 제작서비스²⁾는 경쟁제품으로 지정되어 있다.

1) 계약부서

2) 해당 고시에 따르면 공공기관 홍보용 동영상에는 제작을 의뢰한 공공기관을 식별할 수 있는 정보가 포함된 영상은 모두 해당한다고 되어 있고, 성과물(홍보영상)에는 한국산업단지공단 CI 등이 확인됨

또한 판로지원법 제9조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제10조 제1항 및 제2항 제1호에 따르면 공공기관의 장³⁾은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 단서 등에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 1천만 원 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♀♀팀은 2023. 10. 17. 홍보영상 제작 용역 견적요청 공고⁴⁾를 하면서 참가자격을 중소기업으로만 제한하지 않아, 2023. 10. 20. 대기업⁵⁾인 ▲▲주식회사를 포함한 3개 업체가 [표 2]와 같이 견적서를 제출하였다.

[표 2] 견적제출현황

업체명	▲▲ 주식회사	☎☎ 주식회사	주식회사 ○○
기업분류	대기업 ^{주1)}	중소기업	중소기업
소재지	서울 ㉠㉠	서울 ㉡㉡	서울 ㉢㉢
매출액 ^{주2)}	106억 2천만 원	15억 8천만 원	9억 4백만 원
견적 제출금액	18,700,000원	21,450,000원	22,000,000원

주: 1. ㉠㉠의 계열사로, 공정거래위원회가 지정하는 기업집단 중 자산총액의 합계액이 10조원 이상인 상호출자제한기업집단에 속하는 기업중소, 중견기업에 속하지 않는 기업에 해당하여 대기업으로 분류

2. 2023년 결산 기준

자료: 중소기업현황정보시스템(SMINFO), 한국산업단지공단 수의계약 견적 제출 시스템

3) 한국산업단지공단은 판로지원법 제2조 제2호 라목에 해당하는 공공기관임

4) 추정가격이 5백만 원 이상 2천만 원 이하인 수의계약의 경우 한국산업단지공단 홈페이지를 이용하여 견적서를 제출하도록 되어 있음(「계약규정」 제16조)

5) ① 공정거래위원회가 지정하는 기업집단 중 자산총액의 합계액이 10조원 이상인 상호출자제한기업집단에 속하는 기업, ② 「중소기업기본법」 시행령의 업종별 평균매출액 등 기준에서 중소기업 규모 기준보다 크지만 상호출자제한기업과 중견기업에 포함되지 않는 기업

그리고 ♡♡팀은 2023. 10. 25. 경쟁제품 여부에 대한 검토 없이 최저가 금액을 제시하였다는 이유로 대기업인 ▲▲ 주식회사를 계약상대방으로 결정⁶⁾한 후 2023. 10. 31. ▽▽팀⁷⁾에 발주를 요청하였다.

그 결과, ▽▽팀은 2023. 11. 2. 대기업인 ▲▲ 주식회사와 수의계약을 체결함으로써 직접 제품을 생산하는 중소기업자의 판로를 지원하기 위한 경쟁제품 지정 제도의 취지와 다르게 대기업과 수의계약을 체결하게 되었다.

관계부서 의견 ①♡♡팀은 감사결과를 받아들이면서 앞으로 적극적인 업무연찬을 통하여 관련 기준을 철저히 이행하겠다는 의견을 제시하였고, ②▽▽팀은 감사결과에 이견을 제시하지 않으면서 수의계약 시 사전 심의단계에서 경쟁제품 여부를 점검할 수 있도록 하는 방안을 마련하는 등 향후 유사사례가 재발하지 않도록 계약제도 개선에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장은

① 앞으로 중소기업자 간 경쟁제품을 수의계약으로 구매하면서 직접생산 여부를 확인하지 아니하여 중소기업자가 직접 생산하지 않은 제품을 구매하는 일이 없도록 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

6) 「계약규정」 제13조의2 제2항에 따른 수의계약 심의위원회를 통해 결정

7) 계약부서

[관련자]

소속부서	직위	직급	성명	현재 소속부서	업무
♥♥실	대리	4급	C	☐☐지역본부 ∇∇팀	업무담당자
♣♣팀	팀장	2급	D	◎◎실 ♪♪팀	부서장
▣▣실	대리	4급	E	ㄷㄷ실 ㄹㄹ팀	업무담당자
▽▽팀	팀장	2급	F	☐☐지역본부 ♣♣팀	부서장

② 중소벤처기업부의 공공구매종합정보망 정보 등을 활용하여 수의계약 시 사전 심의단계에서 경쟁제품 여부를 점검할 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

주의요구 · 통보

제 목 부정당업자와 수의계약 체결
 소 관 부 서 □□지역본부 혁신기획팀, ■■실 ▽▽팀
 조 치 부 서 ■■실 ▽▽팀
 내 용

1. 업무 개요

□□지역본부 혁신기획팀(이하 “□□혁신기획팀”이라 한다)은 °°° 전기실 ACB¹⁾차단기 교체공사(이하 “차단기 교체공사”라 한다)를 위해 °°° 주식회사(대표이사: BB, 이하 “°°°”라 한다)로부터 견적서²⁾를 받고 수의계약 심의위원회를 거쳐 2024. 7. 11. ▽▽팀³⁾에 발주를 요청하였다.

그리고 ▽▽팀은 2024. 7. 12. °°°와 차단기 교체공사를 수의계약(계약금액: 8,613,000원)으로 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제5항에 따라 준용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제27조 제3항에 따르면 공공기관의 장 또는 계약담당자는 입찰참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

1) 기중차단기(Air Circuit Breaker, ACB): 과전류나 합선 시 회로를 자동으로 차단하는 장치

2) 공단 홈페이지를 이용한 견적서 공고를 2회 실시하였으나, 2회 모두 제출업체가 1개업체(°°°) 뿐이라 「계약규정」 제16조에 따라 1인(°°°)으로부터 받은 견적서에 의함

3) 계약부서

그리고 「국가종합전자조달시스템 이용약관」(조달청 고시) 제14조에 따르면 각 수요기관의 장은 반드시 전자조달시스템(조달청 나라장터)을 이용하여 부정당업자 제재 통보 등을 수행하도록 되어 있으므로 부정당업자 제재 처분을 받아 입찰참가자격을 제한받는 업체는 전자조달시스템에 게재되므로 위 전자조달시스템을 통해 계약상대자가 부정당업자에 해당되는지 여부를 확인할 수 있다.

따라서 □□혁신기획팀과 ▽▽팀은 수의계약을 체결하기 전⁴⁾에 계약상대자가 입찰참가자격 제한을 받고 있는 부정당업자인지 여부를 전자조달 시스템을 통해 확인한 후 입찰참가자격이 있는 자와 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

차단기 교체공사 계약업체인 ○○는 한국환경공단으로부터 계약을 이행하지 않았다는 사유로 3개월간 부정당업자 제재 처분(2024. 7. 1.~9. 30.)을 받아 계약시점(2024. 7. 12.)에 입찰참가자격을 제한받고 있었다.

그런데도 □□혁신기획팀은 견적서를 제출한 ○○가 부정당업자인지 확인하지 아니한 채 수의계약 심의위원회를 개최하고 그 결과를 첨부하여 ▽▽팀에 수의계약 체결 요청을 하였으며, ▽▽팀 또한 수의계약을 체결하기 전에 계약상대자가 입찰 참가자격을 제한받고 있는 부정당업자인지 여부를 확인하지 아니하였다.

그 결과, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제5항에 따라 준용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제27조 제3항을 위배하여 ○○와 수의계약을 체결하게 되었다.

4) 사업부서는 견적공고를 통해 수의계약 희망업체의 사업자등록증과 견적서를 받는 시점에, 계약부서는 사업부서로부터 수의계약 요청을 받는 시점에 계약상대자가 부정당업자인지 여부를 알 수 있다.

관계부서 의견 ① 라라혁신기획팀은 감사결과를 받아들이면서 입찰참가자격을 제한받는 업체는 「국가종합전자조달시스템 이용약관」(조달청 고시) 제14조에 따라 전자조달시스템에 게재되고, 이를 통해 계약상대자가 부정당업자에 해당되는지 여부를 확인할 수 있는지 몰랐다고 답변하면서, 적극적인 업무연찬을 통하여 관련 기준을 철저히 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

② ∇∇팀은 감사결과에 이견을 제시하지 않으면서 당시 라라혁신기획팀이 계약상대자가 부정당업자에 해당되는지 여부를 사전에 확인하였을 것이라 생각했고, 본사에서 처리중인 계약업무량이 많아 한번 더 확인하지 못했다고 답변하였다. 아울러 수의계약 시 사전 심의단계에서 부정당업자 여부를 점검할 수 있도록 하는 방안을 마련하는 등 향후 유사사례가 재발하지 않도록 계약제도 개선에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장은

① 앞으로 입찰참가자격을 제한받고 있는 부정당업자와 수의계약을 체결하는 일이 없도록 관련자에게는 주의를 촉구하고(주의)

[관련자]

소속부서	직위	직급	성명	현재 소속부서	업무
라라지역본부 혁신기획팀	대리	4급	G	라라지역본부 혁신기획팀	업무담당자
	팀장	2급	H	◆◆실 √팀	부서장
■ ■ 실 ▽▽팀	대리	4급	E	ㄷㄷ실 ㄴㄴ팀	업무담당자
	팀장	2급	F	대대지역본부 ¥ ¥ 팀	부서장

② 전자조달시스템의 부정당업자 등록 정보 등을 활용하여 수의계약 시 사전 심의단계에서 부정당업자 여부를 체계적으로 점검하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

제 목 무자격 시공자와 공사계약 체결
 소 관 부 서 [마마]지역본부 혁신기획팀
 조 치 부 서 [마마]지역본부 혁신기획팀
 내 용

1. 업무 개요

[마마]지역본부 혁신기획팀(이하 “[마마]혁신기획팀” 라 한다)은 2023. 1. 30. [FF]인테리어(대표자: CC)와 >>>사업단 인테리어 공사를 수의계약 (계약금액: 17,828,030원)으로 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 제1항 제2호에 따르면 다른 법령에서 당해 공사수행에 필요한 면허, 등록 등 자격요건을 규정하고 있는 경우에는 해당 요건을 갖춘 자에 한하여 입찰 등에 참여하게 하도록 되어 있고, 같은법 시행령 32조에 따라 수의계약에도 이를 준용하도록 되어 있다.

그리고 「건설산업기본법」 제9조 제1항과 제25조 1항, 같은 법 시행령 제7조 관련 [별표 1] 및 제8조 제1항 제2호에 따르면, 공사예정금액¹⁾이 1,500만 원 이상인 전문공사는 공사내용에 상응하는 업종을 등록한 건설업자에게 도급하도록 되어 있다.

1) 배정예산액 또는 건적금액(부가가치세 포함)

3. 감사결과 확인된 문제점

≫≫사업단 인테리어 공사는 ‘실내공간의 구조체 제작 및 마감공사, 그 밖에 집기 등을 제작 또는 설치하는 공사 등’ 실내건축공사 이면서, 공사예정금액이 1,500만 원 이상이므로 실내건축공사업 등록업체와 공사계약을 체결하여야 하는데도 [마마]혁신기획팀은 “1항”과 같이 2023. 1. 30. 실내건축공사업을 등록하지 않은 [ㄱㄱ]인테리어와 공사계약을 체결하였다.

관계부서 의견 [마마]혁신기획팀은 감사결과에 이견이 없으며 업무담당자들이 「건설산업기본법」 등 관계 법령을 제대로 숙지하지 않아 무자격업체와 공사계약을 체결하였다고 답변하였다. 아울러 앞으로 이러한 일이 재발하지 않도록 직무교육을 강화하는 등 재발 방지에 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장은 「건설산업기본법」등 관계법령을 위반하여 시공능력이 없는 무자격자와 공사계약을 체결하는 일이 없도록 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

소속부서	직위	직급	성명	현재 소속부서	업무
[마마]지역본부 혁신기획팀	대리	4급	I	[마마]지역본부 [사사]지사	계약업무 담당자
[마마]지역본부 혁신기획팀	팀장	2급	J	[마마]지역본부 본부장	부서장

* 당시 사업업무 담당자인 [마마]혁신기획팀 대리 K(4급)는 2025. 7. 9. 퇴사함